

《明報》〈筆陣〉2011 年 5 月 6 日

五日前，香港實施法定最低工資，這是香港工資制度的一次改革，一如其他改革，我們要認清目標，同時不斷探索、不斷解決前進中出現的問題。

最低工資是好事，絕大多數基層工人受惠，我們應該肯定和表揚絕大多數僱主的支持和配合。

法定最低工資的根本目的，是為了紓解在職貧窮。長期以來，香港的經濟有一定增長，但大批的基層工人收入下跌。1996 年至 2006 年的 10 年間，香港的人均 GDP 實質增長 34%，但工作收入最低的三成工作人口，也就是約 100 萬工人，工作收入不升反跌，這就是我多次說的：「香港貧窮問題的本質，不僅是人比人不如人，而是自己比自己，一年不如一年」。除了人口普查得出這個結論外，政府做的其他統計，也得出同樣結論。政府統計處定期發表的：「按 2 位數字行業大類劃分的就業人士實質平均薪金指數」顯示，1999 年第一季，指數為 100 點，12 年後，除少數行業外，實質指數都低於 100 點，而「所有選定行業主類」指數僅為 107 點。保安、一般清潔和廁所清潔三大工種的薪金變化落後於通脹，是人盡皆知的事實：這三大工種在 2009 年的平均月薪，分別為 7,200、5,269 和 5,082 元。

市場失效的情況十分明顯。

市場失效之後，在推動最低工資立法之前，特區政府曾作最後努力，啟動自願性的工資保障運動。工資保障運動的受惠對象，是保安員、一般清潔工和廁所清潔工，做法是每季度公布該行業的平均工資，要求是該行業的僱主自願地將工人的工資提升至該行業的平均數。運動推出後，僱主的反應是自願加薪不如強制性的最低工資，因為有了強制性最低工資，不同公司商號的競爭就會平等。運動實施兩年，僱主反應極為冷淡。

市場失效，自願性計劃也失敗，法定最低工資成為最後的一個辦法。

法定最低工資的本質是「最低」工資，不是「規定」工資，一如法定假日一樣，只是法律要求的最低限度，不同僱主和工人之間，可以有「優於」法例要求的工資、假日以至其他福利；有部份僱主會付給基層工人多於 28 元的時薪，或者在合同要求以外，飯鐘和休息日也付薪，正如部份僱主在法定假日以外，多給工人幾天假期一樣，這些都是好僱主。其他僱主只付 28 元，或者在合同沒有規定的情況下，飯鐘或休息日不付薪，一如工人只放法定假日一樣，這些都是合法僱主，不能說合法僱主是「無良僱主」。

在推行工資保障運動和起草最低工資立法期間，大家爭取工商界的支持，如今最低工資已經成為事實，僱主都願意為基層工人或多或少加薪，更有不少僱主，包括大家樂和大快活這兩家大型快餐店，願意為工人的飯鐘和休息日付薪，這些我們都應該肯定和表揚。

法定最低工資是為了應對在職貧窮，為什麼在職貧窮問題值得大家合力應對？

經濟發展的成果，不必平均分配，但經濟發展的利益必須一致。換句話說，經濟發展起來，不同階層的人，包括基層工人，都應該或多或少分享到經濟發展的好處。如果只有一部份人獨佔經濟發展的全部好處，其他人的收入不升反跌，這部份人對社會的經濟發展就沒有積極性，甚至會形成阻力。去年春天，不少青年人反對興建高鐵，我和一部份青年朋友討論這個問題，發現不少人同意：興建高鐵，對香港整體經濟增長有幫助，但他們的經驗說明，整體經濟增長，基層收入沒有增加，反而下跌，因此他們認為：與其花幾百億公帑修建高鐵，不如在全社會平均分派。近日社會出現一些「官商勾結」和「仇富仇商」的說法，我認為有誇大和失實的成份，但在整體經濟不斷增長的大環境中，大批基層工人的工作收入長期下跌，是在一部份人心目中造成這種印象的重要成因。

在實施初期，或有一些不盡如人意的現象，這些現象，無論有多大的新聞性，仍然改變不了幾十萬工人受惠的本質。數以萬計的僱主當中，絕大部份都支持立法，將來也會依循法例的條文和精神，滿足法例的要求。不能因為在實施初期遇到的問題，就否定法定最低工資的社會價值，也不能因為極少數僱主採取一些做法迴避或違反法例要求，就批判整個工商界。

香港 370 萬就業人口，分布在全港數以百計的行業，每個行業有成千上萬的僱主，每個僱主有不同的負擔能力，每家公司有不同的崗位，每個崗位的工作時間和方式有所不同，不同工人的僱傭合同內容也不完全一樣，因此在實施法定最低工資的初期，會出現一些不確切的現象，這是法例的本質，一如其他社會的類似法例一樣，特區政府不可能將每一情況具體列明。

法定最低工資代表社會的進步。法定最低工資，除了可以讓幾十萬基層工人和他們的家人改善生活外，還有更高層次的政治意義，我們要把法定最低工資落實好，要讓工人知道我們社會在市場以外，有自我調整和自我完善的意識和能力，這是香港社會長治久安的根本，而長治久安就是工商界經營和發展的首要條件。